



**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA
DENGAN
RUMAH SAKIT OTAK & JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA
TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN DAN OBAT
BAGI PESERTA ASURANSI KESEHATAN PT ASURANSI JIWA INHEALTH INDONESIA**

Nomor : 0-2/AJII/KOP-...../PKS/.....0922.
Nomor : 1084/U00000/2022-S0

Perjanjian Kerjasama antara PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia dengan Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya Tentang Pelayanan Kesehatan Dan Obat Bagi Peserta Asuransi Kesehatan PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") dibuat dan ditandatangani di Makassar pada hari Rabu tanggal Dua Puluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (20/07/2022) oleh dan antara :

1. **PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia** dalam hal ini diwakili oleh **Gatut Nugroho Agung D**, selaku Kepala Kantor Operasional PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia di Makassar yang berkedudukan dan berkantor di Gd. Fajar Graha Pena Lantai 17 Jl. Urip Sumohardjo No.20 Makassar dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia Nomor **41/II/SDM/KEP/0622** Tentang Penandatanganan Perjanjian Kerjasama *Provider* oleh Kepala Kantor Operasional PT. Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia, dengan demikian berwenang untuk menandatangani Perjanjian ini, selanjutnya disebut, selanjutnya disebut "**PIHAK PERTAMA**".
2. **Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, dalam hal ini diwakili oleh dr. Muhammad Ahsan, MARS, selaku **Direktur**, yang berkedudukan di Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Kelurahan Biringkanaya, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Rumah Sakit Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya**, sesuai dengan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu No. 1202208091 tertanggal 31 Maret 2022, selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut "**Para Pihak**" dan secara masing-masing disebut "**Pihak**".

Dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah suatu perusahaan asuransi jiwa yang telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan Nomor: KEP-38/KM.10/2009 Tanggal 20 Maret 2009, yang terdaftar dan diawasi Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia (OJK);
- b. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sarana/fasilitas layanan kesehatan dengan yang telah memperoleh izin sebagai Rumah Sakit dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 1202208091 Tanggal 31 Maret 2022

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 



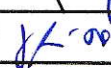
- c. Bahwa dalam rangka pemberian layanan kesehatan dan obat bagi Peserta **PIHAK PERTAMA, PARA PIHAK** sepakat untuk bekerjasama dalam penyediaan pelayanan kesehatan dan obat;
- d. Bahwa berdasarkan surat Nomor: 714/U00000/2022-SO tanggal 11 mey 2022 tentang penawaran kerjasama, **PIHAK KEDUA** mengajukan permohonan kepada, **PIHAK PERTAMA** untuk menjalin kerjasama untuk memberikan layanan kesehatan dan obat bagi Peserta **PIHAK PERTAMA**;

Bahwa berdasarkan hal-hal di atas maka Para Pihak sepakat untuk menandatangani Perjanjian Pelayanan Kesehatan dan Obat Bagi Peserta Asuransi PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia (Perjanjian) dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

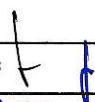
DEFINISI DAN PENGERTIAN

1. Definisi dan Pengertian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini ditentukan sebagai berikut:
- a. **Alat kesehatan** adalah instrumen, apparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;
 - b. **Aplikasi MI-Care** adalah sistem informasi milik **PIHAK PERTAMA** yang diakses dan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** untuk pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA** mulai dari tahap awal pelayanan hingga tahap penagihan Klaim;
 - c. **Aplikasi Pelayanan Kesehatan RS Online (Aplikasi RS Online)** adalah sistem informasi milik **PIHAK PERTAMA** yang diakses dan digunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam memberikan pelayanan kesehatan, mulai dari tahap awal pelayanan hingga tahap penagihan Klaim pelayanan kesehatan;
 - d. **Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP)** adalah bahan dan Alat Kesehatan yang digunakan oleh **PIHAK KEDUA** dalam rangka melakukan diagnosa, pengobatan, dan perawatan yang disediakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - e. **Berkas Elektronik** adalah berkas/dokumen pengajuan Klaim berupa *hardcopy*/berkas fisik yang dialihmediakan kedalam bentuk elektronik (*softcopy*) yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** melalui Aplikasi RS Online;
 - f. **Bulan Pelayanan** adalah bulan sesuai tanggalan gregorius (berdasarkan kalender masehi) di mana **PIHAK KEDUA** memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta;
 - g. **Distributor Obat** atau **PBF (Pedagang Besar Farmasi)** adalah perusahaan yang telah memenuhi regulasi di bidang perdagangan atau instansi terkait lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mendistribusikan atau menyalurkan obat-obatan dan/atau Alat Kesehatan yang diproduksi dan/atau dipasarkan oleh **PIHAK KEDUA** yang tercantum dalam Formularium Obat Inhealth dan bekerjasama dengan **PIHAK PERTAMA**;
 - h. **Embalage** adalah biaya proses pelayanan obat Formularium Obat Inhealth yang diresepkan, baik obat jadi maupun obat racikan untuk setiap resepnya yang besarnya diatur **PIHAK PERTAMA**;

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 



- i. **Faktor Pelayanan** adalah faktor pengali harga obat yang diberikan terhadap harga obat yang diresepkan, dimana besarnya diatur dalam ketentuan Formularium Obat Inhealth yang berlaku atau sesuai kesepakatan antara **PIHAK PERTAMA** dengan **PIHAK KEDUA**;
- j. **Formularium Rumah Sakit** adalah obat yang pengadaannya dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan diresepkan oleh dokter **PIHAK KEDUA** kepada Peserta.
- k. **Formulir Pengajuan Klaim (FPK)** adalah formulir standar **PIHAK PERTAMA**, yang wajib diisi oleh **PIHAK KEDUA** dan disertakan pada saat pengajuan Klaim kepada **PIHAK PERTAMA**;
- l. **Hari Kalender** adalah setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender gregorius (berdasarkan kalender masehi);
- m. **Hari Kerja** adalah hari selain hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional di mana **PIHAK PERTAMA** beroperasi pada jam 08.00– 17.00 waktu setempat;
- n. **Hari Rawat** adalah perhitungan jumlah Hari Rawat Inap Peserta di **PIHAK KEDUA** yaitu: dimulai dari tanggal masuk sampai dengan tanggal keluar dengan ketentuan apabila tanggal keluar sama dengan tanggal masuk, maka dihitung sebagai 1 (satu) Hari Rawat inap atau perhitungan rawat inap lain yang disepakati antara **Para Pihak** secara kasus per kasus;
- o. **Hospital Liaison Officer (HLO)** adalah pegawai **PIHAK KEDUA** yang ditunjuk sebagai penghubung antara **PIHAK KEDUA** dengan **PIHAK PERTAMA** dan memiliki tugas termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian informasi tentang jadwal praktik, hak dan kewajiban Peserta serta menangani keluhan Peserta;
- p. **Instalasi Farmasi (IFRS)** adalah penyedia jasa farmasi **PIHAK KEDUA**;
- q. **Kartu Mandiri Inhealth** adalah bukti keikutsertaan pertanggungan asuransi Peserta di **PIHAK PERTAMA** dengan logo Mandiri Inhealth dan/atau dengan logo *Co-Branding* Mandiri Inhealth dengan pihak ketiga baik berbentuk fisik maupun dalam bentuk *virtual*;
- r. **Kelas Perawatan** adalah fasilitas Rawat Inap termasuk pelayanan obat yang menjadi hak Peserta sesuai dengan plan pada Kartu Mandiri Inhealth yang dimiliki Peserta;
- s. **Kasus Gawat Darurat (emergency)** adalah suatu kasus/gangguan mendadak yang harus mendapatkan pelayanan kesehatan secepatnya untuk mencegah kematian, keparahan, dan/atau kecacatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- t. **Klaim** adalah uang penggantian yang dibayar oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan dan/atau obat yang diberikan kepada Peserta;
- u. **Manfaat Pelayanan** adalah pelayanan kesehatan yang diperjanjikan dalam Perjanjian ini atau ketentuan lain yang berlaku pada **PIHAK PERTAMA** dengan memegang polis;
- v. **PRO (Provider Relation Officer)** adalah pegawai **PIHAK PERTAMA** yang ditunjuk berhubungan dengan **PIHAK KEDUA**, dengan tugas antara lain untuk

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 



mengendalikan kualitas dan mutu pelayanan **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian ini;

- w. **Pelayanan Gawat Darurat (emergency)** adalah Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan yang harus diberikan secepatnya pada kasus-kasus gawat darurat untuk mengurangi risiko kematian atau cacat;
- x. **Pelayanan One Day Care** adalah pelayanan atau tindakan pembedahan atau perawatan darurat yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat **PIHAK KEDUA** terhadap kondisi penyakit tertentu yang dilaksanakan oleh tenaga ahli kesehatan dengan atau tanpa anestesi paling sedikit enam jam serta Peserta tanpa harus rawat inap;
- y. **Pemegang Polis** adalah institusi atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang bukan berbentuk badan hukum yang mengikatkan diri dengan **PIHAK PERTAMA** untuk mendapatkan perlindungan asuransi kesehatan;
- z. **Pemeriksaan Penunjang Diagnostik** adalah kegiatan pemeriksaan yang dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosa sesuai indikasi medis;
- aa. **Persalinan** adalah proses lahirnya bayi cukup bulan atau hampir cukup bulan baik secara spontan maupun lahir dengan memerlukan tindakan medis baik operatif dan non operatif;
- bb. **Peserta** adalah orang-perorangan yang terdaftar sebagai Peserta asuransi kesehatan **PIHAK PERTAMA**;
- cc. **Pelayanan Kesehatan Tingkat Lanjutan** adalah upaya pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau subspecialistik yang meliputi Rawat Jalan Lanjutan, Rawat Inap Lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus;
- dd. **Pelayanan Rawat Jalan Eksekutif** adalah pemberian pelayanan kesehatan Rawat Jalan nonreguler di Rumah Sakit yang diselenggarakan melalui pelayanan dokter spesialis atau subspecialis dalam satu fasilitas ruangan terpadu secara khusus tanpa menginap di Rumah Sakit dengan sarana dan prasarana di atas standar;
- ee. **Produk Mandiri Inhealth** adalah produk asuransi kesehatan yang dimiliki **PIHAK PERTAMA**, yang terdiri dari:
 - 1) Produk Mandiri Inhealth Indemnity yang dibedakan menurut plan sebagaimana tertera pada Kartu Peserta Mandiri Inhealth;
- ff. **Provider** adalah sarana/fasilitas pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan **PIHAK PERTAMA** untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi Peserta berdasarkan tingkat pelayanan yang diberikan. Provider terbagi atas:
 - 1) Provider Tingkat Pertama : sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan dasar/umum yang menyeluruh, dan mengutamakan pelayanan promotif dan preventif yang meliputi balai pengobatan, dokter keluarga, klinik dan puskesmas.
 - 2) Provider Tingkat Lanjutan : sarana pelayanan kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan spesialis dan subspecialis untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medis, dan/atau pelayanan medis lainnya baik pelayanan rawat jalan maupun rawat inap yang meliputi praktik dokter spesialis, klinik spesialis, dan Rumah Sakit.

Paraf	PIHAK PERTAMA:
	PIHAK KEDUA:

- gg. **Rekam Medis** adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan dan pelayanan lain yang telah diberikan Provider kepada Peserta;
- hh. **Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RI)** adalah pelayanan yang bersifat spesialisik/subspesialisik untuk keperluan observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, Rehabilitasi Medis dan atau pelayanan medis lainnya, pada Provider Tingkat Lanjutan yang mana Peserta dirawat inap di ruang perawatan/perawatan khusus paling sedikit 1 (satu) hari;
- ii. **Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL)** adalah pelayanan kesehatan yang bersifat spesialisik atau subspesialisik tanpa menginap di ruangan perawatan dan dilaksanakan pada Provider Tingkat Lanjutan sebagai Rujukan dari Provider Tingkat Pertama;
- jj. **Rehabilitasi Medis** adalah pelayanan yang diberikan oleh instalasi Rehabilitasi Medis dalam bentuk fisioterapi, terapi okupasional, terapi wicara, dan bimbingan sosial medik;
- kk. **Rujukan** adalah sistem aturan pelimpahan tugas dan tanggung jawab pelayanan kesehatan secara timbal balik antar Provider Tingkat Pertama dengan Provider Tingkat Lanjutan;
- ll. **Rumah Sakit** adalah sarana/fasilitas upaya kesehatan yang menyelenggarakan kegiatan pelayanan kesehatan secara komprehensif serta dapat dimanfaatkan untuk pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian;
- mm. **Surat Jaminan** adalah dokumen keabsahan Peserta yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** sebagai syarat untuk memperoleh pelayanan kesehatan di **PIHAK KEDUA** berupa:
- 1) *Letter of Authorization* (LOA) yang diterbitkan oleh **PIHAK KEDUA** pada Aplikasi MI-Care yang menunjukkan detail limit jaminan sesuai pertanggungan polis Peserta Produk Mandiri Inhealth Indemnity dan Produk Mandiri Inhealth Managed Care Skema I-Pro; dan/atau
- nn. **Telemedicine** adalah sebagaimana dijelaskan pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 20 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pelayanan *Telemedicine* Antar Fasilitas Pelayanan Kesehatan atau perubahannya dari waktu ke waktu.
- oo. **Tindakan Medis** adalah tindakan yang bersifat operatif dan non operatif yang dilaksanakan baik untuk tujuan diagnostik maupun pengobatan;
- pp. **Verifikasi Klaim** adalah upaya pemeriksaan kelengkapan/kebenaran berkas kelayakan Klaim yang diajukan kepada **PIHAK PERTAMA** oleh **PIHAK KEDUA**/Peserta;
2. **Para Pihak** sepakat bahwa dalam Perjanjian ini bahwa:
- a. Judul suatu Pasal atau ayat semata-mata hanya untuk kemudahan saja dan tidak dapat dianggap mempunyai arti dalam menafsirkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini;
 - b. Kata-kata dalam bentuk tunggal dapat mencakup bentuk jamak dan sebaliknya;
 - c. Kata yang menyatakan kata ganti orang dapat mencakup kata ganti benda, termasuk perseorangan, perusahaan, kemitraan, asosiasi, bentuk kerjasama lainnya, pemerintahan dan badan-badan pemerintah;

Paraf	PIHAK PERTAMA:
	PIHAK KEDUA:

- d. Setiap dan semua lampiran yang disebut dan dilampirkan pada Perjanjian ini, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

PASAL 2

MAKSUD DAN TUJUAN

1. **Para Pihak** sepakat untuk saling bekerja sama dalam penyediaan pelayanan kesehatan kepada Pemegang Polis dan Peserta dengan syarat dan ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini.
2. **Para Pihak** sepakat bahwa Perjanjian ini menjadi dasar dan acuan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada Peserta.

PASAL 3

RUANG LINGKUP DAN PROSEDUR PELAYANAN

1. Ruang lingkup Perjanjian ini adalah mengatur mekanisme dan hal-hal lainnya terkait prosedur pelayanan kesehatan untuk Peserta.
2. Ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang dimaksud Perjanjian ini akan diatur lebih rinci sebagaimana diatur dalam **Lampiran I** tentang Produk Mandiri Inhealth Indemnity.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
 - a. Melihat dan mengakses kartu status dan/atau Rekam Medis dan berkas fisik atas pelayanan Peserta yang dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** melalui pertukaran data elektronik, *softcopy* atau *hardcopy* dalam hal diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Melakukan peninjauan atas pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta dengan cara, termasuk tetapi tidak terbatas pada, mendapatkan data dan informasi tentang fasilitas **PIHAK KEDUA** dan kunjungan Peserta;
 - c. Melakukan pemantauan atas ketersediaan obat pada **PIHAK KEDUA**;
 - d. Melakukan audit atau pemeriksaan terhadap **PIHAK KEDUA** apabila terdapat dugaan penyalahgunaan pelayanan kesehatan dan/atau surat pesanan obat/resep kepada Peserta atau non Peserta;
 - e. Memberikan teguran atau peringatan lisan dan/atau tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan berdasarkan Perjanjian ini oleh **PIHAK KEDUA**;
 - f. Memberikan teguran lisan dan/atau tertulis kepada **PIHAK KEDUA**, jika **PIHAK KEDUA** terlambat membayar kepada Pedagang Besar Farmasi (PBF) yang mengakibatkan pelayanan obat terhadap Peserta terganggu;

Paraf	PIHAK PERTAMA:
	PIHAK KEDUA:



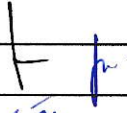
- g. Memberikan sanksi kepada **PIHAK KEDUA** dalam hal **PIHAK PERTAMA** menemukan terjadinya penyimpangan terhadap pelaksanaan kewajiban **PIHAK KEDUA** berdasarkan Pasal 13 dalam Perjanjian ini;
 - h. Menerima data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada dokumen uji tuntas **PIHAK KEDUA**/Provider *due diligence* dalam rangka pemenuhan peraturan perundangan, Berkas Elektronik dan/atau dokumen, data lainnya yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** secara benar, sah dan akurat baik melalui pertukaran data elektronik dan/atau dokumen fisik, apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - i. Menerima tagihan elektronik yang dihasilkan dari Aplikasi RS Online yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanan kesehatan dan obat bagi Peserta secara teratur setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - j. Menerima laporan bulanan yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** yang mencakup pencatatan atas resep-resep obat yang masuk dan bukti penerimaan obat Peserta;
 - k. Menerima dokumen untuk pengajuan Klaim sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA** yang diatur pada Perjanjian ini secara lengkap, benar dan sah;
 - l. Mendapatkan kepastian bahwa pelayanan kesehatan yang diberikan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta sesuai indikasi medis dan standar serta prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku atau dengan mengutamakan prinsip kendali mutu dan kendali biaya serta pertanggungjawaban **PIHAK KEDUA** atas pelayanan kesehatan yang diberikan kepada Peserta dalam melaksanakan kewajibannya dalam Perjanjian ini;
 - m. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** atas karyawan/pegawai **PIHAK KEDUA** yang bertanggung jawab atas Klaim kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini, termasuk pergantiannya dari waktu ke waktu;
 - n. Menerima dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas pada tagihan Klaim yang ditandatangani oleh perwakilan sah **PIHAK KEDUA** yang memiliki kapasitas, kewenangan serta cakap untuk melakukan hal tersebut;
 - o. Mendapatkan akses untuk menggunakan seluruh dokumen terkait dengan Klaim untuk kepentingan audit internal/eksternal.
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
- a. Membayar Klaim sepanjang memenuhi ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **Para Pihak** sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini;
 - b. Memberikan akses Aplikasi Pelayanan Kesehatan (RS Online) dan Aplikasi MI-Care kepada **PIHAK KEDUA** untuk kepentingan pelayanan kesehatan Peserta Mandiri Inhealth;
 - c. Menerima informasi dari **PIHAK KEDUA** atas karyawan/pegawai yang bertanggung jawab untuk menerima seluruh dokumen-dokumen termasuk namun tidak terbatas pada tagihan pelayanan kesehatan Peserta sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini, termasuk pergantiannya dari waktu ke waktu.

Paraf	PIHAK PERTAMA:
	PIHAK KEDUA:



PASAL 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. Tanpa mengesampingkan hak **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerima informasi tentang ruang lingkup dan prosedur pelayanan kesehatan yang disediakan bagi Peserta;
 - b. Memperoleh pembayaran biaya pelayanan kesehatan dari **PIHAK PERTAMA** atas pelayanan kesehatan yang telah diberikan oleh **PIHAK KEDUA**, sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang telah disepakati **Para Pihak** sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini;
 - c. Mengakses Aplikasi Pelayanan Kesehatan (RS Online) dan Aplikasi MI-Care **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan pelayanan kesehatan Peserta;
2. Tanpa mengesampingkan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagaimana diatur dalam Pasal-pasal lain dari Perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Memberikan **PIHAK PERTAMA** hak untuk mengakses dan/atau melihat kartu status dan/atau Rekam Medis dan bukti pelayanan Peserta baik secara pertukaran data elektronik, *softcopy* atau *hardcopy* apabila diperlukan;
 - b. Menerbitkan *Letter of Authorization* (LOA) sebagai syarat memperoleh pelayanan;
 - c. Memberikan Manfaat Pelayanan dengan baik dan benar sesuai yang diatur dalam Perjanjian ini;
 - d. Melayani Peserta dengan baik sesuai indikasi medis dan standar serta prosedur pelayanan kesehatan yang berlaku atau dengan mengutamakan prinsip kendali mutu dan kendali biaya, dan oleh karenanya bertanggungjawab penuh dalam kapasitasnya selaku pemberi pelayanan kesehatan kepada Peserta dalam melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - e. Menjamin penulisan resep obat serta ketersediaan dan kecukupan obat-obatan bagi Peserta;
 - f. Menyediakan dokter untuk kebutuhan Peserta sesuai dengan jam kerja dokter pada **PIHAK KEDUA**, dan **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan penggantinya dalam hal dokter yang disediakan berhalangan dan/atau tidak lagi bekerja atau berpraktik di **PIHAK KEDUA**;
 - g. Memastikan bahwa dokter yang bekerja atau berpraktik di **PIHAK KEDUA** memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku sebagai dokter dan mematuhi ruang lingkup dan prosedur pelayanan yang ditetapkan dalam Perjanjian ini;
 - h. Mengajukan tagihan elektronik luaran aplikasi online yang ditetapkan **PIHAK PERTAMA** atas biaya pelayanan kesehatan dan obat bagi Peserta secara teratur setiap bulan kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - i. Menyediakan dokumen penagihan sesuai ketentuan **PIHAK PERTAMA** yang diatur pada lampiran Perjanjian ini secara lengkap, benar dan sah;
 - j. Sewaktu-waktu menyediakan data dan informasi termasuk namun tidak terbatas pada dokumen uji tuntas **PIHAK KEDUA**/Provider *due diligence*, Berkas Elektronik dan/atau dokumen, data lainnya yang dibutuhkan **PIHAK PERTAMA** secara benar, sah dan akurat baik melalui pertukaran data elektronik dan/atau dokumen fisik, apabila diperlukan oleh **PIHAK PERTAMA**;
 - k. Melakukan penyimpanan berkas dokumen fisik serta Berkas Elektronik dan/atau dokumen yang telah dikirimkan kepada **PIHAK PERTAMA** selama 5 (lima) tahun sejak Bulan Pelayanan;
 - l. Membuat dan menyampaikan laporan bulanan yang mencakup persediaan obat, pencatatan atas resep-resep obat yang masuk dan bukti penerimaan obat Peserta;

Paraf	PIHAK PERTAMA:	
	PIHAK KEDUA:	



- m. Mengakses dan menggunakan aplikasi **PIHAK PERTAMA** untuk kepentingan pelayanan kesehatan Peserta Mandiri Inhealth yang terdiri dari Aplikasi Pelayanan Kesehatan (RS Online) dan Aplikasi MI-Care;
- n. Bersama-sama **PIHAK PERTAMA** atau secara sendiri melaksanakan program promotif dan preventif kepada Peserta;
- o. Menetapkan dan memastikan memiliki kesepakatan tarif dan kerjasama serta dengan Rumah Sakit yang berada di wilayah domisili **PIHAK KEDUA** ("**Rumah Sakit Rekanan**"), agar Peserta mendapatkan kepastian Manfaat Pelayanan baik untuk penunjang diagnostik atau tindakan pelayanan oleh **PIHAK KEDUA** dalam hal dengan sebab apapun **PIHAK KEDUA** tidak dapat memberikan Manfaat Pelayanan dengan merujuk Peserta ke Rumah Sakit Rekanan, biaya yang timbul atas Rujukan tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**;
- p. **PIHAK KEDUA** dengan usaha terbaiknya wajib menjaga kredibilitas dan reputasi **PIHAK PERTAMA** sebagai rekanan **PIHAK KEDUA** sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada pencegahan atas seluruh pernyataan yang cenderung memberikan dampak buruk pada kredibilitas dan reputasi **PIHAK PERTAMA** yang dinyatakan oleh **PIHAK KEDUA**/setiap afiliasi/setiap pegawai dan setiap dokter sehubungan dengan ruang lingkup kerjasama dalam Perjanjian ini.
- q. Memberikan hak akses bagi **PIHAK PERTAMA** untuk menggunakan seluruh dokumen elektronik terkait Klaim untuk kepentingan audit internal/eksternal.

PASAL 6 **PAJAK**

Pajak-pajak yang timbul akibat dari Perjanjian ini dibebankan kepada **PIHAK KEDUA** sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

PASAL 7 **TARIF PELAYANAN KESEHATAN**

- 1. Tarif pelayanan kesehatan bagi Peserta adalah tarif yang disepakati oleh **Para Pihak** sebagaimana tersebut dalam Lampiran Perjanjian ini.
- 2. Besarnya tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini berlaku untuk jangka waktu minimal 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal berlakunya Perjanjian ini.
- 3. Tarif pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, hanya dapat diubah berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak**.
- 4. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menarik biaya apapun terhadap Peserta sepanjang Pelayanan Kesehatan yang diberikan masih tercakup dalam ruang lingkup serta memenuhi prosedur Pelayanan Kesehatan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini.

PASAL 8 **BIAYA PELAYANAN OBAT**

Biaya Pelayanan Obat sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini diatur dalam **Lampiran** Perjanjian ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 

PASAL 9

TATA CARA PENGAJUAN KLAIM DAN PEMBAYARAN

1. Tata cara Pengajuan Klaim dan pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini diatur dalam **Lampiran** Perjanjian ini dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.
2. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan melalui transfer ke rekening:
Nama Bank : MANDIRI
Atas Nama : PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC
No Rekening : 1520031524651
No NPWP : 01.061.167.1-801.001
Nama atas NPWP : PT PERTAMINA BINA MEDIKA IHC

PASAL 10

PEMESANAN DAN PENGADAAN OBAT

1. Pemesanan dan pengadaan obat Formularium Obat Inhealth oleh **PIHAK KEDUA** kepada Pedagang Besar Farmasi/Distributor berdasarkan mekanisme lain yang telah disepakati dan disetujui oleh **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu.
2. Pemesanan dan pengadaan obat oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini wajib memperhatikan pemakaian obat yang telah diberikan kepada Peserta pada bulan sebelumnya dan sisa stok akhir yang ada **di PIHAK KEDUA**.

PASAL 11

TAHAP PENINJAUAN TERHADAP PELAYANAN KESEHATAN

1. **PIHAK KEDUA** wajib mengikuti tahap peninjauan dan penilaian kesiapan sebagai Provider yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. **PIHAK PERTAMA** akan mengirimkan pemberitahuan tertulis hasil peninjauan dan penilaian yang dilakukan beserta rekomendasi yang diperlukan kepada **PIHAK KEDUA**.
3. Apabila **PIHAK KEDUA** dinyatakan tidak lulus tahap peninjauan dan penilaian sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini, **PIHAK PERTAMA** berhak untuk melakukan peninjauan ulang atas Perjanjian ini atau memutuskan untuk mengakhiri atau melanjutkan dengan melakukan perubahan terhadap syarat dan ketentuan yang berlaku dalam Perjanjian ini.

PASAL 12

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal Satu bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua dan berlaku untuk jangka waktu Dua tahun atau berakhir pada tanggal Tiga Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat ("**Jangka Waktu Perjanjian**").
2. Jangka Waktu Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis **Para Pihak** dan kehendak untuk memperpanjang jangka waktu Perjanjian tersebut wajib

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 

disampaikan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam jangka waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

3. Apabila selambat-lambatnya sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari Kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian tidak ada surat pemberitahuan dari salah satu Pihak kepada Pihak yang lainnya untuk memperpanjang Jangka Waktu Perjanjian, maka Perjanjian ini secara otomatis berakhir sesuai tanggal berakhirnya Perjanjian ini.
4. Dalam hal berakhirnya Perjanjian ini karena tidak diperpanjang lagi, mengharuskan masing-masing Pihak menyelesaikan kewajibannya masing-masing yang masih ada dan/atau tertunda terhadap Pihak lainnya sebelum berakhir masa berlaku Perjanjian ini.

PASAL 13

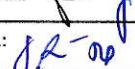
SANKSI

1. Dalam hal **PIHAK KEDUA** terbukti secara nyata melakukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. Tidak melayani Peserta dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan kewajibannya sebagai Provider dan/atau sesuai Perjanjian ini; dan/atau
 - b. Tidak memberikan fasilitas, pelayanan kesehatan dan obat kepada Peserta dari **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan Plan/Manfaat ; dan/atau
 - c. Memungut biaya tambahan kepada Peserta diluar kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian; dan/ataumaka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menanggukuhkan pembayaran atas tagihan/*invoice* yang telah diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, sampai adanya penyelesaian yang dapat diterima oleh **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam hal **PIHAK KEDUA** melakukan tindakan atau kesalahan atau malpraktik yang menimbulkan kerugian bagi Peserta sehingga mengakibatkan Peserta menuntut **PIHAK KEDUA** dan/atau **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** membebaskan **PIHAK PERTAMA** dari segala bentuk tuntutan, ganti rugi dan/atau tanggung jawab lainnya yang diajukan oleh Peserta dan atau pihak lainnya serta wajib mengganti **PIHAK PERTAMA** atas segala bentuk kerugian yang timbul.
3. Dalam hal **PIHAK PERTAMA** tidak dapat melaksanakan kewajiban pembayarannya sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perjanjian ini padahal **PIHAK PERTAMA** telah menyetujui tagihan/*invoice* **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** berhak mengajukan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali. Apabila surat teguran ketiga tidak mendapatkan tanggapan dari **PIHAK PERTAMA** maka **PIHAK KEDUA** berhak memutuskan Perjanjian ini sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 1 huruf c.

PASAL 14

PENGAKHIRAN PERJANJIAN

1. Perjanjian berakhir dalam hal terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Salah satu Pihak tidak memenuhi atau melanggar salah satu atau lebih ketentuan yang diatur dalam Perjanjian ini dan tetap tidak memenuhi atau tidak berusaha untuk memperbaikinya setelah menerima surat teguran/peringatan sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing surat teguran/peringatan minimal 14 (empat belas) Hari Kerja.

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 



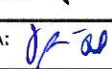
- b. Izin usaha atau operasional salah satu Pihak dicabut oleh Pemerintah atau asosiasi profesi. Pengakhiran berlaku efektif pada tanggal pencabutan izin usaha, operasional atau ijin praktik yang bersangkutan oleh Pemerintah atau asosiasi profesi;
 - c. **PIHAK KEDUA** (Provider dokter keluarga/klinik/apotek) berhenti praktik atau menutup kegiatan usahanya yang disebabkan karena kehendaknya sendiri.
 - d. Dalam hal **PIHAK KEDUA** pindah praktik ke lokasi yang tidak disepakati oleh **PIHAK PERTAMA** yang berlaku untuk Provider dokter keluarga/klinik/apotek.
 - e. Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak lulus dalam tahap Peninjauan sesuai ketentuan pada Pasal 11 Perjanjian ini;
 - f. **PIHAK PERTAMA** dinyatakan pailit oleh pengadilan;
 - g. **PIHAK PERTAMA** mengadakan/berada dalam keadaan likuidasi.
2. Kecuali berdasarkan ketentuan *Force Majeure*, maka dalam hal salah satu Pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak sebelum berakhirnya Jangka Waktu Perjanjian, **PIHAK KEDUA** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 60 (enam puluh) Hari Kerja sebelumnya.
 3. Sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian ini, **Para Pihak** dengan ini sepakat untuk mengesampingkan berlakunya ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sejauh yang mensyaratkan diperlukannya suatu putusan atau penetapan Hakim/Pengadilan terlebih dahulu untuk membatalkan/mengakhiri suatu Perjanjian.
 4. Dalam hal Perjanjian ini berakhir atau diakhiri maka tidak menghapuskan kewajiban yang telah timbul yang belum diselesaikan oleh salah satu Pihak terhadap Pihak lainnya, sehingga syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan di dalam Perjanjian ini akan tetap berlaku sampai terselesaikannya kewajiban tersebut oleh Pihak yang wajib melaksanakannya.

PASAL 15 **PENGALIHAN PERJANJIAN**

Hak dan kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai Provider yang timbul berdasarkan Perjanjian ini tidak boleh dialihkan, baik sebagian maupun seluruhnya kepada pihak lain.

PASAL 16 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

1. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan dan menjamin memberikan pelayanan kesehatan kepada Peserta sesuai dengan Perjanjian ini dan standar pelayanan kesehatan dan kode etik profesi yang berlaku.
2. **PIHAK KEDUA** dengan ini menyatakan membebaskan **PIHAK PERTAMA** dan bertanggung jawab secara penuh terhadap segala kerugian dan/atau tuntutan yang diajukan oleh Peserta dan/atau Pemegang Polis dan/atau pihak ketiga lainnya atas segala tindakan pelayanan kesehatan termasuk dalam hal terjadi kesalahan atau malpraktik atas Peserta yang dilakukan oleh dan/atau terjadi di **PIHAK KEDUA**.

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 



3. **PIHAK KEDUA** menyatakan dan menjamin untuk menerapkan dan melaksanakan strategi *anti-fraud* dalam melaksanakan kerjasama untuk mencegah penyalahgunaan pelayanan kesehatan, pengajuan Klaim yang menimbulkan kerugian bagi **PIHAK PERTAMA** dan bertanggung atas segala akibat yang timbul.
4. **PIHAK KEDUA** dengan ini menjamin dan menyatakan bahwa:
 - a. Seluruh tagihan atas pelayanan kesehatan Peserta yang ditagihkan kepada **PIHAK PERTAMA** beserta dokumen-dokumen pendukungnya baik yang disampaikan dalam bentuk berkas fisik (*hardcopy*) maupun Berkas Elektronik merupakan dokumen yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b. Setiap dokumen yang diserahkan kepada **PIHAK PERTAMA** sehubungan dengan Perjanjian ini merupakan dokumen yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya dan ditandatangani oleh perwakilan sah.

PASAL 17 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadinya di luar kemampuan, kesalahan atau kekuasaan **Para Pihak** dan yang menyebabkan **Pihak** yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam Perjanjian ini. *Force Majeure* tersebut meliputi: banjir, wabah, perang (yang dinyatakan maupun yang tidak dinyatakan), pemberontakan, huru-hara pemogokan umum, kebakaran dan kebijaksanaan Pemerintah yang berpengaruh secara langsung terhadap pelaksanaan Perjanjian ini.
2. Dalam hal terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka **Pihak** yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh **Pihak** lainnya. **Pihak** yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada Pihak yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikuatkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut. Pihak yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
3. Apabila *Force Majeure* tersebut berlangsung terus melebihi atau diduga oleh **Pihak** yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) Hari Kalender, maka **Para Pihak** sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu Perjanjian ini.
4. Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat terjadinya peristiwa *Force Majeure* bukan merupakan tanggung jawab pihak yang lain.

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 



PASAL 18 **TELEMEDICINE**

Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan *Telemedicine* maka:

1. **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa **PIHAK PERTAMA** diprioritaskan untuk mendapatkan pelayanan *Telemedicine* bagi Peserta.
2. Prosedur Pelayanan Kesehatan melalui *Telemedicine* diatur lebih lanjut oleh **Para Pihak** pada **Lampiran** Perjanjian ini.

PASAL 19 **KERAHASIAAN**

1. Informasi dengan hak kepemilikan dan rahasia ("**Informasi Rahasia**") sebagaimana digunakan dalam Perjanjian ini, merujuk pada setiap dan segala informasi yang bersifat rahasia termasuk namun tidak terbatas pada informasi lisan maupun tertulis atau dalam bentuk visual, elektronik atau nyata yang berkaitan dengan suatu Pihak atau dengan produk, resume medis, data pasien, teknologi, rahasia dagang, proses formula, sistem, data, *know-how* perkembangan, ciptaan, teknik, hak kekayaan intelektual atau hal-hal bisnis lainnya dari **Para Pihak**.
2. Sehubungan dengan Perjanjian ini, **Para Pihak** sepakat bahwa Pihak yang menerima Informasi Rahasia ("**Penerima**") berkewajiban kepada Pihak yang mengungkapkan Informasi Rahasia ("**Pengungkap**") (i) untuk menggunakan Informasi Rahasia semata-mata untuk tujuan Perjanjian ini dan (ii) untuk menjaga dan tidak membuka Informasi Rahasia ke pihak ketiga manapun selain kepada kepada Direktur, Karyawan atau wakil sah "**Perwakilan**", kecuali untuk informasi yang:
 - a. Telah diketahui atau telah secara sah dimiliki oleh Penerima sebelum diungkapkan oleh Pengungkap berdasarkan Perjanjian ini dan tidak diperoleh atau didapatkan secara langsung dari Pengungkap;
 - b. Telah diketahui umum atau sudah menjadi milik penerima pada saat pengungkapan dilakukan atau menjadi diketahui umum bukan karena perbuatan, kelalaian atau kesalahan Penerima mengenai kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini;
 - c. Dikembangkan secara independen oleh Penerima tanpa menggunakan atau merujuk Informasi Rahasia Pengungkap;
 - d. diperoleh oleh Penerima dari suatu pihak ketiga yang tidak melanggar kewajiban kerahasiaan apapun;
 - e. di mana Penerima telah menerima pemberitahuan secara tertulis dari Pengungkap bahwa Informasi Rahasia sudah tidak perlu lagi dijaga kerahasiaannya; dan
 - f. Penerima diisyaratkan untuk mengungkapkan Informasi Rahasia sesuai dengan perintah pengadilan atau atas perintah lembaga peradilan yang lainnya atau instansi pemerintah yang berhak, Penerima akan segera, setelah menerima pemberitahuan permintaan pembukaan Informasi Rahasia, memberikan pemberitahuan kepada Pengungkap akan adanya permintaan pembukaan kerahasiaan tersebut dan bekerjasama sepenuhnya dengan Pengungkap, sehingga memberikan kepada Pengungkap kesempatan yang wajar untuk membatasi jenis pengungkapan atas Informasi Rahasia.

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 



3. **Para Pihak** harus menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia sepenuhnya selama Perjanjian dan untuk masa 3 (tiga) tahun setelah berakhirnya Perjanjian ini. Penerima Informasi Rahasia tidak boleh membuka atau menggunakan Informasi Rahasia tersebut untuk tujuan lain selain yang diatur dalam Perjanjian ini. **Para Pihak** harus menetapkan dan menjaga langkah-langkah pengamanan yang cukup untuk melindungi Informasi Rahasia dari penggunaan yang tidak sah.
4. Penerima mengetahui bahwa pelanggaran material olehnya berdasarkan Perjanjian ini dapat mengakibatkan kerugian yang tidak dapat diperbaiki kepada Pengungkap dan setuju bahwa upaya hukum atas pelanggaran material tersebut mungkin tidak memadai. **PARA PIHAK** memahami dan setuju bahwa ganti rugi uang mungkin bukan upaya pemulihan yang memadai untuk setiap pelanggaran terhadap Perjanjian ini oleh Penerima dan Pengungkap berhak atas penyelesaian yang adil, termasuk putusan dan pelaksanaan tertentu, sebagai upaya pemulihan terhadap pelanggaran tersebut oleh Pihak Penerima, Upaya pemulihan tersebut tidak akan dianggap sebagai upaya pemulihan eksklusif untuk pelanggaran ganti rugi, proses beracara hukum, tuntutan, kewajiban dan pengeluaran Perjanjian ini namun akan merupakan tambahan terhadap pemulihan lainnya yang tersedia berdasarkan hukum.

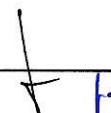
PASAL 20 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN DAN DOMISILI**

1. Setiap perselisihan, pertentangan dan perbedaan pendapat yang timbul sehubungan dengan Perjanjian ini akan sepanjang memungkinkan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat oleh **Para Pihak**.
2. Apabila penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini tidak berhasil mencapai mufakat, maka **Para Pihak** sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan.
3. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, **Para Pihak** memilih kediaman hukum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 21 **KOMUNIKASI**

1. Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **Pihak** kepada **Pihak** lainnya dalam pelaksanaan Perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung, faksimili atau email dialamatkan kepada:

PIHAK PERTAMA : **PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia**
Menara Palma Lantai 20.
Jl. HR Rasuna Said Blok X2 Kav. 6 Jakarta 12950
Kantor Operasional Makassar
Up. : Wiwik Wanasari (Kanit Pelkes Kop Makassar)
Telp. : 0411 - 436626
Faks. : 0411 - 421331

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 



Email : Wiwik.wanasari@mandiriinhealth.co.id

Dengan tindakan kepada:

Divisi Pelayanan Kesehatan

Up. : Kepala Departemen Provider

Telp. : (021) 5250900

Faks. : (021) 5250708

PIHAK KEDUA :

RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya.

Jl. Pajjaiang, Sudiang Raya, Makassar.

Admission

Up. : Medical Record

Telp. : 08114664702

Email : rsoj.prb@gmail.com

Finance

Up. : Officer Ar & Ap

Telp. : 085222267885

Email : keuangan.rsprb@gmail.com

Public Relations

Up. : Officer Public Relation

Telp. : 081366323444

Email : rsoj.prb@gmail.com

2. Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman, sedangkan pengiriman melalui teleks atau faksimili dianggap telah diterima pada saat telah diterima kode jawabannya (*answerback*) pada pengiriman teleks, konfirmasi faksimile pada pengiriman faksimili dan *sent* pada pengiriman email.
3. Dalam hal salah satu Pihak melakukan perubahan domisili/alamat maka **Para Pihak** wajib memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya 60 (enam puluh) Hari Kalender sebelumnya.

PASAL 22
LAIN-LAIN

1. Keterpisahan

Jika ada salah satu atau lebih ketentuan dalam Perjanjian ini ternyata tidak sah, tidak berlaku atau tidak dapat dilaksanakan berdasarkan hukum atau keputusan yang berlaku, maka **Para Pihak** dengan ini setuju dan menyatakan bahwa keabsahan, dapat berlakunya dan dapat dilaksanakannya ketentuan lainnya dalam Perjanjian ini tidak akan terpengaruh olehnya.

2. Penugasan

Perjanjian ini mengikat dan menjamin hak-hak dan kewajiban bagi **Para Pihak**, penerus dan wakilnya.

Paraf	PIHAK PERTAMA:
	PIHAK KEDUA:



3. Perubahan

Perjanjian ini tidak dapat diubah atau ditambah, kecuali dibuat dengan suatu Perjanjian perubahan atau tambahan (addendum/amandemen) yang ditandatangani oleh **Para Pihak** yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

4. Keseluruhan Perjanjian

Perjanjian ini merupakan keseluruhan perjanjian dan pemahaman di antara **Para Pihak** yang berkaitan dengan pokok Perjanjian ini dan menggantikan perjanjian atau pemahaman sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, yang berkaitan dengan pokok masalah Perjanjian. **Para Pihak** masing-masing menyatakan memiliki kapasitas hukum untuk melaksanakan Perjanjian ini dan melakukan kewajibannya dan telah memperoleh semua pendaftaran yang diperlukan dari pihak yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang dimaksud di dalam Perjanjian ini.

5. Batasan Tanggung Jawab

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas dan Pelayanan Kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada Peserta yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar syarat ketentuan pada Perjanjian ini dan terhadap kerugian maupun tuntutan yang diajukan oleh Peserta kepada **PIHAK KEDUA** yang disebabkan karena kesalahan atau pelanggaran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dalam menjalankan tanggung jawab profesinya seperti, termasuk tetapi tidak terbatas pada, kesalahan dalam melakukan pemeriksaan dan pengobatan, kesalahan dalam memberikan indikasi medis atau kesalahan dalam memberikan Tindakan Medis.

6. Hukum Yang Berlaku

Interpretasi dan pelaksanaan dari syarat dan ketentuan dalam Perjanjian ini adalah menurut hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikianlah, Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), asli masing-masing sama bunyinya di atas kertas bermeterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda-tangani oleh **Para Pihak**.

PIHAK PERTAMA

PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia



Gatut Nugroho Agung D
Plh Kepala Kantor Operasional

PIHAK KEDUA

RS Otak & Jantung Pertamina Royal Biringkanaya



dr. Muhammad Ahsan, MARS
Direktur RSOJ Pertamina Royal Biringkanaya

Paraf	PIHAK PERTAMA:
	PIHAK KEDUA:

LAMPIRAN I

Nomor :

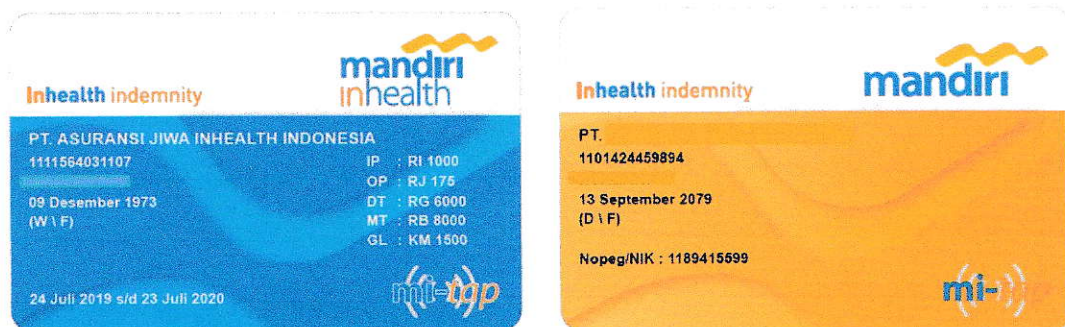
Nomor :

PETUNJUK TEKNIS TATA LAKSANA PELAYANAN KESEHATAN PRODUK MANDIRI INHEALTH INDEMNITY DI RUMAH SAKIT OTAK DAN JANTUNG PERTAMINA ROYAL BIRINGKANAYA

Petunjuk teknis ini berlaku untuk pelayanan kesehatan bagi Peserta Mandiri Inhealth Indemnity.

I. Kepesertaan

Peserta yang dapat dilayani di **PIHAK KEDUA** adalah Peserta Mandiri Inhealth Indemnity yang mempunyai dan membawa Kartu Mandiri Inhealth/ kartu sementara/ e-Card pada Aplikasi **PIHAK PERTAMA** dari *handphone* Peserta dengan status aktif pada Aplikasi MI-Care atau Aplikasi RS Online yang divalidasi dengan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor), dengan tampilan kartu sebagai berikut :



*Warna dan logo dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan ketentuan saat berlakunya kartu Peserta

II. Pelayanan kesehatan

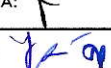
A. Ruang Lingkup Pelayanan

Ruang Lingkup Pelayanan di Rumah Sakit terdiri atas :

1. Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) dan Rawat Gigi;
2. Rawat Inap (RI) dan Persalinan;
3. Pelayanan *One Day Care*;
4. Pelayanan Gawat Darurat (*Emergency*);

B. Penjelasan Ruang Lingkup Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Jalan Lanjutan (RJTL) dan Rawat Gigi
 - a. Konsultasi medis, penyuluhan kesehatan, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter umum/dokter spesialis/sub spesialis;
 - b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih;
 - c. Tindakan Medis;
 - d. Rehabilitasi medis;
 - e. Pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
 - f. Pemberian obat-obatan;
 - g. Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP)

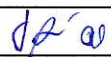
Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 



- h. Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyediakan layanan *Telemedicine*, maka lingkup pelayanan sebagai berikut :
- 1) Konsultasi medis dan penyuluhan kesehatan pengobatan oleh dokter yang terdaftar di **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Pelaksanaan *Telemedicine* Rawat Jalan Tingkat Lanjutan hanya untuk kasus kronis, kasus kehamilan dan poli anak. Pelayanan *Telemedicine* dengan diagnosa penyakit kronis harus mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**;
 - 3) Pemberian surat Rujukan antar spesialis/sub spesialis, fasilitas penunjang diagnostik atau rawat inap tidak berlaku untuk pelayanan *Telemedicine*;
 - 4) Pemberian obat berdasarkan resep obat yang dikeluarkan oleh dokter yang terdaftar di **PIHAK KEDUA** yang mengacu kepada ketentuan yang berlaku dengan prosedur penyerahan obat sebagai berikut :
 - a. Dokter wajib menjelaskan jumlah dan jenis obat yang diberikan kepada Peserta Mandiri Inhealth pada ruang *chat/call/video call Telemedicine*.
 - b. Obat akan diserahkan **PIHAK KEDUA** melalui pengiriman kepada alamat Peserta Mandiri Inhealth. Biaya pengiriman obat dapat ditagihkan **PIHAK KEDUA** kepada Peserta Mandiri Inhealth.
2. Pelayanan Rawat Inap (RI) dan Persalinan
- a. Pemeriksaan dan konsultasi oleh dokter spesialis/ sub-spesialis;
 - b. Perawatan dan akomodasi di ruang perawatan sesuai hak Peserta;
 - c. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih;
 - d. Tindakan Medis yang bersifat diagnostik, terapeutik dan operatif;
 - e. Rehabilitasi medis;
 - f. Keadaan darurat akibat kecelakaan, baik akibat kecelakaan lalu lintas maupun kecelakaan kerja;
 - g. Pemberian obat-obatan;
 - h. Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP);
 - i. Pelayanan transfusi darah;
 - j. Pelayanan Persalinan normal, Persalinan dengan tindakan serta Persalinan pre dan post natal care.
3. Pelayanan *One Day Care*
- a. Tindakan pembedahan oleh dokter umum/dokter spesialis/sub spesialis;
 - b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih;
 - c. Tindakan Medis;
 - d. Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP).
4. Pelayanan Gawat Darurat (*Emergency*);
- a. Konsultasi medis, pemeriksaan dan pengobatan oleh dokter UGD;
 - b. Pemeriksaan Penunjang Diagnostik sederhana sampai canggih;
 - c. Tindakan Medis;
 - d. Pemberian obat-obatan;
 - e. Bahan dan Alat Kesehatan habis pakai (BAHP);
5. Pelayanan kesehatan lain yang tidak diatur dalam Manfaat Pelayanan standar Perjanjian ini namun mendapat persetujuan dari **PIHAK PERTAMA**.

C. Kelas/Kamar Perawatan

Dalam hal Peserta harus menjalani Rawat Inap di **PIHAK KEDUA**, maka hak atas kelas/kamar perawatan ditentukan sebagai berikut:

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 

1. Hak Peserta Mandiri Inhealth adalah sesuai dengan kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya sebagaimana tercantum pada Kartu Mandiri Inhealth dari Peserta yang bersangkutan atau sesuai konfirmasi **PIHAK PERTAMA**;
2. Dalam hal Peserta atas kehendak sendiri dengan alasan apapun mengambil kelas/kamar perawatan di atas kelas/kamar perawatan yang menjadi haknya, maka selisih biaya yang timbul sehubungan dengan hal tersebut bukan merupakan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA**, tetapi akan menjadi tanggung jawab Peserta, sehingga tidak dapat diuangkan dan tidak dapat diklaim ke **PIHAK PERTAMA**, baik oleh Peserta maupun **PIHAK KEDUA**;
3. Dalam hal kelas/kamar perawatan yang menjadi hak Peserta penuh, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta dirawat di kelas/kamar perawatan yang 1 (satu) tingkat lebih tinggi, untuk maksimal 3 (tiga) hari perawatan, kecuali untuk Peserta yang telah memiliki hak Kelas Perawatan Kelas 1;
 - b. Peserta yang memiliki hak Kelas Perawatan kelas 1 dianjurkan untuk memilih Rumah Sakit Provider lainnya;
 - c. Apabila Hari Rawat maksimal sebagaimana dimaksud huruf a diatas terlewati maka selisih biaya yang timbul atas kondisi tersebut menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**.
4. Dalam hal Peserta mengambil kelas/kamar perawatan di atas haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 huruf c) Lampiran ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan kepada Peserta mengenai konsekuensi yang timbul dari hal tersebut dan meminta kepada Peserta untuk menandatangani surat pernyataan sanggup membayar selisih biaya yang timbul.

D. Persyaratan administratif dan prosedur mendapatkan Manfaat Pelayanan

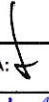
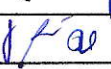
1. Persyaratan Administratif

Syarat-syarat untuk mendapatkan pelayanan di Provider adalah:

- a. Membawa dan menunjukkan Kartu Mandiri Inhealth/ kartu sementara/ e-Card pada Aplikasi **PIHAK PERTAMA** dari *handphone* Peserta dengan status aktif pada Aplikasi Pelayanan Kesehatan (RS Online) yang divalidasi dengan kartu identitas (KTP/SIM/Paspor).
- b. Petugas administrasi **PIHAK KEDUA** akan melakukan verifikasi Peserta dengan melakukan prosedur *tapping* kartu Peserta pada alat mi-tap atau dengan prosedur *key-in* pada Aplikasi RS Online untuk menerbitkan Surat Jaminan/Informasi Benefit serta akan mendapatkan penjaminan pelayanan rawat jalan secara *cashless*. Jika limit manfaat telah habis, maka Peserta dapat diberlakukan sebagai pasien umum dan/atau membayar kelebihan biaya pelayanan yang timbul.
- c. Menyerahkan surat perintah rawat inap baik dari dokter di Poli spesialis/subspesialis atau dari Instalasi IGD.

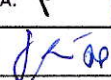
2. Prosedur Pelayanan di **PIHAK KEDUA**.

- a. Pelayanan Rawat Jalan dan Rawat Gigi
 - 1) Peserta dinyatakan layak mendapatkan manfaat berdasarkan syarat-syarat administratif angka II huruf F poin 1 Lampiran III ini.
 - 2) Surat Pendaftaran/Informasi Benefit berisi manfaat yang dimiliki Peserta dan wajib ditanda tangani oleh Peserta pada saat proses administrasi pendaftaran.

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 



- 3) Setelah selesai menerima pelayanan, Peserta Mandiri Inhealth Indemnity akan menuju kasir dan kasir akan melakukan prosedur *tapping* kartu Peserta pada alat mi-tap atau dengan prosedur Key-in pada aplikasi Pelkes Online dan melakukan *input* diagnosis, jenis dan biaya atas pelayanan yang diberikan kepada Peserta untuk mendapatkan Surat Pengesahan Biaya Pelayanan
 - 4) Surat Pengesahan Biaya Pelayanan wajib ditandatangani oleh Peserta sebelum meninggalkan Provider.
 - 5) Bila diagnosis dan pelayanan yang diberikan sesuai dengan manfaat yang dimiliki Peserta, namun timbul *excess*/kelebihan biaya, maka Peserta harus membayar kelebihan biaya tersebut sebelum meninggalkan Provider. Bila diagnosis termasuk dalam pengecualian Polis, maka seluruh biaya pelayanan yang timbul akan menjadi tanggungan Peserta.
 - 6) Apabila diperlukan atau terdapat kendala dalam proses penjaminan dan pengesahan, Provider dapat menghubungi **PIHAK PERTAMA** melalui nomor telepon contact center di **14070**.
- b. Pelayanan Rawat Inap dan Persalinan
- 1) Peserta dinyatakan layak mendapatkan Manfaat Pelayanan kesehatan berdasarkan syarat-syarat administratif angka II huruf F poin 1 Lampiran III ini.
 - 2) **PIHAK PERTAMA** akan menghubungi petugas **PIHAK KEDUA** untuk melakukan konfirmasi pendaftaran pelayanan rawat inap dan akan mengeluarkan Surat Jaminan atas perawatan yang tidak termasuk dalam pengecualian polis atau jika perawatan termasuk dalam pengecualian Polis maka diterbitkan Surat Penolakan Penjaminan. Apabila diperlukan, **PIHAK PERTAMA** akan menerbitkan surat laporan medis lanjutan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai konfirmasi atas rencana pelayanan yang akan dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - 3) Surat saminan perawatan akan diterbitkan maksimal dalam waktu 1 x 24 jam dan wajib ditandatangani oleh Peserta.
 - 4) Setelah surat jaminan kerawatan diterima, Peserta dapat menerima pelayanan sesuai manfaat yang dimiliki dan **PIHAK PERTAMA** akan melakukan *daily monitoring* ke Provider sesuai jadwal waktu dan tatacara yang disepakati bersama.
 - 5) Setelah Peserta selesai mendapatkan pelayanan dan diperbolehkan pulang, maka petugas Provider akan menghubungi **PIHAK PERTAMA** melalui nomor telepon *contact center* di **14070** dan mengirimkan *billing* akhir serta seluruh dokumen pendukung yang diperlukan untuk proses penyelesaian pemulangan Peserta (*discharge plan*). **PIHAK PERTAMA** akan melakukan proses perhitungan biaya yang dapat dijaminakan dalam waktu maksimal 30 menit sejak dokumen diterima lengkap dan menerbitkan surat konfirmasi biaya pelayanan yang berisi biaya yang dijaminakan oleh **PIHAK PERTAMA** dan Biaya yang menjadi tanggung jawab Peserta (*excess claim*).
 - 6) *Excess claim* yang menjadi tanggung jawab Peserta wajib diselesaikan sebelum Peserta meninggalkan Provider.

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 



- 7) Apabila diperlukan atau terdapat kendala dalam proses penjaminan, *daily monitoring* dan pengesahan (*discharge plan*), **PIHAK KEDUA** dapat menghubungi melalui nomor telepon *contact center* di **14070**.

c. Pelayanan *Telemedicine*

Dalam hal **PIHAK KEDUA** menyediakan pelayanan *Telemedicine*, maka mekanisme pelayanan *Telemedicine* di **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

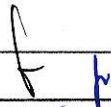
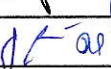
- 1) Peserta akan menghubungi ruang *chat/call/video call* pada nomor/aplikasi yang telah disediakan **PIHAK KEDUA** untuk melakukan pendaftaran ke **PIHAK KEDUA**.
- 2) **PIHAK KEDUA** meneliti kelengkapan dan keabsahan Peserta dengan meminta Peserta mengirimkan foto kartu Peserta dan kartu identitas (KTP/SIM/paspor) untuk dilakukan validasi. Apabila berkas tidak lengkap, langsung diinformasikan ke Peserta untuk melengkapinya.
- 3) **PIHAK KEDUA** akan melakukan verifikasi Peserta dengan melakukan prosedur *Key-in* pada Aplikasi Pelayanan Kesehatan Online untuk menerbitkan surat jaminan/informasi benefit serta akan mendapatkan penjaminan pelayanan rawat jalan secara *cashless*. Jika limit manfaat telah habis, maka Peserta dapat diberlakukan sebagai pasien umum dan/atau membayar kelebihan biaya pelayanan yang timbul.
- 4) Peserta yang telah dinyatakan valid di Aplikasi akan mendapatkan pelayanan *Telemedicine* yang ditindaklanjuti oleh **PIHAK KEDUA** dengan memilih dokter yang *available* dan Peserta akan dihubungi oleh dokter **PIHAK KEDUA**.
- 5) **PIHAK KEDUA** akan merespon chat Peserta paling lambat dalam 3 menit dan dokter **PIHAK KEDUA** akan menghubungi Peserta paling lambat dalam 3 menit sejak mendapat konfirmasi dari **PIHAK KEDUA**.
- 6) Setelah pelayanan *Telemedicine* selesai, dokter **PIHAK KEDUA** yang memberikan pelayanan kesehatan dan obat menuliskan diagnosa pada bukti kunjungan.

E. Tindak Lanjut

1. Setelah mendapatkan pelayanan RJTL, beberapa kemungkinan sebagai tindak lanjut bagi Peserta, adalah:
 - a. Pelayanan RJTL selesai;
 - b. Peserta pulang, tetapi diminta kontrol kembali;
 - c. Peserta dirawat;
2. Setelah mendapatkan pelayanan RI, kemungkinan sebagai tindak lanjut bagi Peserta adalah Peserta pulang, tetapi diminta kontrol kembali.

F. Pelayanan yang tidak Dijamin **PIHAK PERTAMA** (disesuaikan dengan ketentuan dalam polis Peserta)

1. Peserta/Pemegang Polis bunuh diri, melukai diri sendiri, percobaan bunuh diri, baik dalam keadaan waras atau tidak waras, Peserta/Pemegang Polis dengan sengaja melibatkan diri kedalam situasi yang membahayakan dirinya.
2. Penyakit atau cedera yang timbul sebagai akibat dari penyalahgunaan alkohol, narkotika, psikotropika, obat-obatan bius atau sejenisnya.
3. Peserta/Pemegang Polis ikut berpartisipasi dalam peperangan (baik yang dinyatakan maupun tidak), keadaan seperti perang, pendudukan, gerakan

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 



- pengacauan, pemberontakan, perebutan kekuasaan, pemogokan, huru-hara, keributan, tindakan kriminal, aktivitas yang melanggar hukum atau berdinasi di angkatan bersenjata atau kepolisian. Untuk itu dalam hal Peserta/Pemegang Polis adalah korban maka yang bersangkutan berhak atas jaminan manfaat.
4. Peserta/Pemegang Polis melakukan tindakan percobaan melanggar hukum/kriminal.
 5. Penerbangan bukan sebagai penumpang pesawat yang memiliki jadwal tetap, diakui secara internasional, penerbangan komersial kecuali Peserta/Pemegang Polis diberikan perlindungan terhadap manfaat tersebut berdasarkan Polis.
 6. Penyakit atau luka yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktif dari setiap bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari proses fisi nuklir atau dari setiap bahan senjata nuklir.
 7. Biaya perawatan di rumah perawatan atau sanatorium untuk memulihkan kesehatan, klinik pengobatan tradisional atau yang sejenis untuk rawat istirahat.
 8. Segala jenis cedera atau penyakit yang disebabkan olah raga berbahaya seperti panjat gunung/tebing, *bungy jumping*, *hang gliding*, balap mobil/motor/sepeda/lomba kecepatan kendaraan beroda lainnya, parasut/terjun payung, tinju/olahraga kontak fisik lainnya, akrobatik, diving/scuba diving/selam, gantole, terbang layang/layang gantung, arung jeram dan semua jenis olahraga berbahaya lainnya.
 9. Penyakit menular seksual.
 10. AIDS (*Acquired Immune Deficiency Syndrome*) dan ARC (*Aids Related Complex*) serta HIV positif dan semua penyakit yang disebabkan oleh atau berhubungan dengan virus HIV positif.
 11. Pengobatan dan Tindakan Medis yang masih dikategorikan eksperimental misalnya Terapi Ozon, *Hyperbaric Therapy*, tindakan Laser Eximer atau pelayanan kesehatan yang belum diakui secara resmi oleh Departemen Kesehatan RI dan obat yang belum terdaftar pada Kementerian kesehatan dan atau BP POM.
 12. Pembelian obat-obatan tanpa resep Dokter (*over the counter drug*).
 13. Obat-obatan tradisional/herbal/ obat yang belum terdaftar pada Kementerian kesehatan dan atau BP POM.
 14. Perawatan kesehatan di Spa, *Health Hydros* dan tempat perawatan tradisional.
 15. Semua perawatan dan/ atau pengobatan yang berhubungan dengan infertilitas, (termasuk inseminasi buatan, bayi tabung dan pengembalian kesuburan), disfungsi seksual, Syndrome premenopause dan menopause.
 16. Alat yang ditanam dalam tubuh (*Implant*)
 17. Prothesa, orthesa, alat bantu dengar dan organ tubuh pada tindakan transplantasi termasuk sumsum tulang kecuali Peserta/Pemegang Polis diberikan perlindungan terhadap manfaat tersebut berdasarkan Polis.
 18. Perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan kesehatan mental dan jiwa termasuk segala jenis Neurosis, Psikosomatis, Psikosis, gangguan kepribadian, gangguan tidur.
 19. Gangguan tumbuh kembang termasuk gangguan bicara, Autisme.
 20. Perawatan dan/atau pengobatan yang berhubungan dengan kegemukan, mengurangi berat badan atau menambahkan berat badan, yang berkaitan dengan kecantikan, serta yang berhubungan dengan kosmetik.
 21. Sirkumcisi bukan atas indikasi medis.
 22. Multivitamin dan *food supplement*.
 23. Pemeriksaan yang bertujuan untuk deteksi dini (*screening*).
 24. Kelainan bawaan/*congenital* dan *herediter*/keturunan, hernia di bawah usia 12 tahun.
 25. Perawatan atau pelayanan yang tidak ada hubungannya dengan diagnosa.
 26. Biaya non medis (seperti telepon, surat kabar/majalah/salon/makanan tambahan, tempat tidur tambahan, termometer, underpad, popok sekali pakai)

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 



- atau yang secara medis tidak diperlukan (sabun, pembersih khusus, tissue, pelembab atau krim pelindung), biaya yang secara medis tidak wajar, atau tidak sesuai dengan standar perangkat medis atau biaya untuk memperoleh organ atau biaya yang dikeluarkan oleh dan dari pendonor organ. Biaya pemberi jasa medis yang dikenakan oleh keluarga dekat Tertanggung atau oleh seseorang yang secara normal tinggal dalam rumah tangga Tertanggung.
27. Perawatan/pengobatan/operasi dengan tujuan untuk kecantikan/kosmetik termasuk operasi rekonstruksi, operasi plastik dan atau bedah kecantikan oleh sebab apapun.
 28. Transplantasi organ tubuh.
 29. *Home Nursing* (perawatan di rumah) atau untuk perawatan pribadi.
 30. Haemodialisa (cuci darah) dan Radiotherapi/Kemoterapi untuk segala jenis kanker kecuali Peserta/Pemegang Polis diberikan perlindungan terhadap manfaat tersebut berdasarkan Polis.
 31. Komplikasi kehamilan pada Rawat Inap.
 32. Semua jenis vaksinasi kecuali Peserta/Pemegang Polis diberikan perlindungan terhadap manfaat tersebut berdasarkan Polis.
 33. Pengobatan akupunktur yang dilakukan bertujuan untuk kecantikan/estetika/fertilisasi (usaha mendapatkan keturunan)/menurunkan atau menaikkan berat badan.
 34. *Medical/General Check Up* kecuali Peserta/Pemegang Polis diberikan perlindungan terhadap manfaat tersebut berdasarkan Polis.
 35. KB/alat kontrasepsi/sterilisasi kecuali Peserta/Pemegang Polis diberikan perlindungan terhadap manfaat tersebut berdasarkan Polis.
 36. Refraksi Mata kecuali Peserta/Pemegang Polis diberikan perlindungan terhadap manfaat tersebut berdasarkan Polis.
 37. Kawat Gigi dan Tindakan/layanan kesehatan gigi yang berhubungan dengan estetika.
 38. Bingkai, lensa dan atau lensa kontak yang bukan untuk kesehatan (berhubungan dengan estetika).
- Catatan :** Bila ada pemeriksaan/tindakan yang tidak ditanggung oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dokter yang bersangkutan wajib menginformasikan kepada Peserta Mandiri Inhealth.

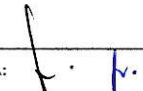
G. Tarif Pelayanan Kesehatan

Tarif pelayanan kesehatan bagi Peserta Mandiri Inhealth Indemnity adalah sesuai dengan TARIF TAHUN 2022 DISKON 15% BERLAKU UNTUK RJTL DAN RITL (diskon dipotong pada saat klaim diverifikasi oleh Mandiri Inhealth)

H. Tata Cara Pengajuan Tagihan oleh PIHAK KEDUA dan Tata Cara Pembayaran oleh PIHAK PERTAMA

1. Ketentuan Umum

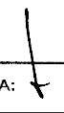
- a. Pengajuan tagihan atas biaya pelayanan kesehatan Peserta oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilakukan secara kolektif.
- b. Pengajuan tagihan (dengan berkas fisik atau Berkas Elektronik) oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** dilaksanakan secara teratur setiap bulannya, yaitu pelayanan Indemnity selambat-lambatnya pada tanggal 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Peserta Mandiri Inhealth Indemnity keluar/selesai perawatan.
- c. Tagihan Klaim baik pada kasus Rawat Jalan ataupun kasus Rawat Inap Indemnity atas biaya Pelayanan Peserta dilakukan melalui aplikasi yang

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 



ditetapkan **PIHAK PERTAMA** dengan menyertakan berkas Klaim pelayanan (dengan berkas fisik atau Berkas Elektronik), sebagai berikut:

- 1) Kuitansi asli bermeterai cukup atau buti pembayaran lain yang sah sesuai ketentuan yang berlaku;
 - 2) Surat Jaminan yang diterbitkan **PIHAK PERTAMA**;
 - 3) Surat Pernyataan yang ditandatangani Peserta Mandiri Inhealth Indemnity;
 - 4) Lampiran rekapitulasi pelayanan;
 - 5) Bukti-bukti pendukung seperti bukti pemeriksaan, bukti penunjang diagnostik, bukti tindakan medik, bukti diagnosis yang menyebutkan nama dokternya, bukti resep bukti/*billing* pelayanan dari masing-masing unit pelayanan. Bukti-bukti tersebut ditandatangani oleh petugas yang bertanggung jawab dalam setiap kegiatan pelayanan;
 - 6) Resume Medis.
- d. Dalam hal berkas tagihan Indemnity yang disampaikan tidak atau belum memenuhi persyaratan atau belum lengkap, maka berkas tagihan yang tidak lengkap akan dikembalikan kepada **PIHAK KEDUA** untuk diperbaiki atau dilengkapi. Selanjutnya **PIHAK KEDUA** wajib segera mengirimkan kembali berkas tagihan yang telah diperbaiki atau dilengkapi tersebut ke **PIHAK PERTAMA** dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak berkas tersebut dikembalikan;
- e. Tagihan Indemnity yang diajukan lebih dari 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak berakhirnya Pelayanan dan/atau berakhirnya Perjanjian ini (tanpa ada kesepakatan **Para Pihak** untuk memperpanjang Perjanjian ini), berhak untuk ditolak atau tidak diproses pembayarannya oleh **PIHAK PERTAMA**;
- f. **PIHAK PERTAMA** akan melakukan Verifikasi atas tagihan Indemnity pelayanan dari **PIHAK KEDUA** dengan nilai ganti sesuai tagihan/kesepakatan diskon sebesar 15 % [lima belas persen] dari tarif layanan yang berlaku pada **PIHAK KEDUA** dan dengan mekanisme diskon;
- g. Dalam hal jangka waktu Perjanjian berakhir dan tidak diperpanjang oleh **Para Pihak**, maka pengajuan tagihan Indemnity yang dapat disampaikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** wajib diajukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Perjanjian ini.
- h. **PIHAK PERTAMA** berhak melakukan Verifikasi atau pemeriksaan terhadap tagihan yang dikirimkan oleh **PIHAK KEDUA**. Dalam hal hasil Verifikasi terhadap tagihan tersebut **PIHAK PERTAMA** menemukan adanya kekeliruan atau penyimpangan maka **PIHAK PERTAMA** berhak untuk menolak pembayaran tagihan atau meminta **PIHAK KEDUA** untuk memperbaiki tagihannya dan menyampaikan tagihan yang telah diperbaiki kepada **PIHAK PERTAMA**.
- i. Apabila **PIHAK PERTAMA** telah melakukan pembayaran dan di kemudian hari ditemukan adanya kelebihan pembayaran tagihan kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** atau dikompensasikan di pembayaran bulan berikutnya begitupula sebaliknya.

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 



- j. Untuk penyampaian dokumen secara digital maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab atas keaslian Berkas Elektronik, dan dapat memberikan berkas asli kepada **PIHAK PERTAMA** apabila dibutuhkan.

2. Tata Cara Pembayaran

- a. Pembayaran biaya pelayanan kesehatan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA**, dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kerja terhitung sejak tanggal **PIHAK PERTAMA** telah menerima secara lengkap tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA** dan proses Verifikasi selesai dilaksanakan oleh **PIHAK PERTAMA**.
- b. Tagihan Produk Mandiri Inhealth Indemnity sejak berakhirnya Bulan Pelayanan dan/atau berakhirnya Perjanjian ini (tanpa ada kesepakatan **Para Pihak** untuk memperpanjang Perjanjian ini, berhak untuk ditolak atau tidak membayarkan tagihan pembayarannya oleh **PIHAK PERTAMA**.
- c. **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab untuk membayar tagihan yang diajukan oleh **PIHAK KEDUA**, yang timbul oleh karena **PIHAK KEDUA** memberikan fasilitas dan/atau pelayanan kesehatan kepada Peserta Mandiri Inhealth yang tidak termasuk hak Peserta Mandiri Inhealth sesuai dengan plan dan manfaat asuransi yang dimilikinya.

Paraf	PIHAK PERTAMA: 
	PIHAK KEDUA: 